

Consumo inteligente y derechos del consumidor

Cada vez que aceptáis cookies sin leer, pulsáis "comprar" en una app o os suscribís a una prueba gratis, alguien ha diseñado esa pantalla para que ganéis o perdáis. Saber leerla es la diferencia entre consumir y ser consumidos.



Tiempo de lectura: ~20 min · Saberes LOMLOE: B.4 ·
Antes de empezar: ninguno especial. La Unidad 4 (mirar el entorno) ayuda a ver esta como "el entorno desde el otro lado del mostrador". Al acabar esta unidad sabrás:
Nombrar los seis derechos básicos que la ley te reconoce como consumidor.

“

Somos consumidores antes que emprendedores. Esta unidad enseña a reconocer técnicas comerciales que nos manipulan (publicidad agresiva, letra pequeña, dark patterns) y los derechos básicos que la ley te reconoce. Antes de aprender a vender, aprende a comprar sin que te tomen el pelo.



EL CASO

«Envío gratis» que cuesta 0,99 € escondidos al final del carrito

Esta unidad rompe con la lógica del Bloque B clásico (detectar oportunidades emprendedoras en el entorno) para mirar el entorno desde el otro lado del mostrador: el de quien consume. La razón es sencilla.

¿Son legales estas prácticas? ¿Por qué las autoridades no las paran?



§ 1

Qué es ser consumidor y qué dice la ley



En términos legales, consumidor es toda persona física que adquiere bienes o servicios para un uso ajeno a su actividad empresarial o profesional. Si compras un móvil para usarlo, eres consumidor; si lo compras para revenderlo en tu pequeño negocio, eres empresario y se te aplica otro marco.



§ 2

Etiquetado, precio y publicidad



El primer derecho —información veraz— se materializa en tres frentes muy regulados. Etiquetado. Todo producto puesto a la venta en España debe llevar etiqueta en castellano (y en la lengua cooficial cuando proceda) con, al menos: nombre del producto, identificación del fabricante o importador, composición o ingredientes, instrucciones de...



Publicidad engañosa vs. publicidad exagerada

No toda hipérbole es ilegal. Decir "el mejor café del mundo" es *dolus bonus*: una exageración comercial que el consumidor medio reconoce como subjetiva. Es legal. En cambio, anunciar un seguro como "sin franquicia" cuando sí la tiene escondida en letra pequeña es publicidad engañosa: afirma un hecho objetivo y verificable que...



§ 3

La garantía legal de tres años



Uno de los derechos peor entendidos en España es la garantía. Existen dos tipos y conviene no confundirlos. Garantía legal. Desde el Real Decreto-ley 7/2021 (que incorporó la Directiva UE 2019/771), todo producto nuevo comprado en la Unión Europea tiene una garantía legal de tres años desde la entrega. Antes eran dos.



§ 4

Dark patterns: cuando el diseño juega contra ti



Hasta aquí, los derechos clásicos. La parte nueva, y la que diferencia este libro de la mayoría de manuales de 4º ESO, son los dark patterns (patrones oscuros): elecciones deliberadas de diseño en webs y apps pensadas para que el usuario haga algo que no haría si tuviera la información clara y la opción contraria igual de visible.



Dark pattern

El término lo acuñó el diseñador británico Harry Brignull en 2010. Hoy hay catálogos de más de cien variantes, y la Comisión Europea los considera prácticas comerciales desleales prohibidas bajo la Digital Services Act (Reglamento UE 2022/2065) cuando aparecen en plataformas grandes. Te ofrecen una prueba gratis de 30...



§ 5

Comercio electrónico: el derecho de desistimiento



Comprar online tiene una protección extra que comprar en tienda física no tiene: el derecho de desistimiento, regulado por la Directiva 2011/83/UE y trasladado a los artículos 102-108 de la LGDCU. En qué consiste.



§ 6

RGPD y datos personales



Multa histórica de 150 millones a cuatro aerolíneas low cost por prácticas...

Cuando compras o navegas online, no solo intercambias dinero: intercambias datos personales. El Reglamento UE 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 te reconocen seis derechos sobre tus datos: acceso, rectificación, supresión (el famoso derecho al olvido), oposición, limitación del tratamiento y portabilidad.



§7

Cómo comparar precios sin caer en trampas



Bizum vs. Verse: dos formas de comunicar comisiones

Los comparadores de precios (Idealo, Rastreator, Kayak, Trivago) son herramientas útiles pero conviene saber cómo ganan dinero ellos. La mayoría cobra comisión por afiliación: cuando compras a través del enlace que te muestran, reciben un porcentaje.



§ 8

Cómo reclamar paso a paso



Si una empresa te ha vendido un producto defectuoso, te ha cobrado algo que no contrataste o se niega a aplicarte la garantía legal, tienes una ruta clara de reclamación. Reclamar funciona mucho más a menudo de lo que parece: la mayoría de empresas resuelven sin llegar a vía administrativa porque les sale más caro pelear que...

EL GRÁFICO

La ruta de reclamación es una escalera de siete peldaños. La mayoría de casos legítimos se resuelven en los cuatro primeros.





Lo esencial de la Unidad 5

La inmensa mayoría de reclamaciones legítimas se resuelven entre los pasos 1 y 4. Quien insiste, gana: las empresas saben que el coste reputacional de una mala resolución supera al de devolver el dinero. Algunas de estas prácticas son legales pero al límite.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.